

## 과태료의 부과기준(제17조 관련)

### 1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 법 제33조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 법 위반상태의 기간이 6개월 이상인 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

### 2. 개별기준

| 위반행위                                                 | 근거 법조문        | 과태료(단위: 만원) |       |          |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------|
|                                                      |               | 1회 위반       | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
| 가. 법 제25조제1항에 따른 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 자료제출을 하지 않거나 | 법 제33조 제1항제1호 | 150         | 300   | 500      |

|                                                          |                  |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|
| 거짓으로 제출한 경우                                              |                  |     |     |     |
| 나. 법 제29조를 위반하여 생물자<br>원관법인의 명칭 또는 이와 유<br>사한 명칭을 사용한 경우 | 법 제33조<br>제1항제2호 |     |     |     |
| 1) 생물자원관법인이 아닌 자가<br>생물자원관법인 명칭을 사용한<br>경우               |                  | 150 | 300 | 500 |
| 2) 생물자원관법인이 아닌 자가<br>생물자원관법인과 유사한 명칭<br>을 사용한 경우         |                  | 150 | 200 | 300 |